

1528531-85.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... publicado em 29/06/2017). "APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. [...] 4. Emprego de arma de fogo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528531-85.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528531-85.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320287/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 21584656 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 4131/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2320287 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO LOTERO DOS SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1478/21. VISTOS. AUGUSTO LOTERO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 24 de novembro de 2021, durante período de calamidade pública, por volta da 10h40min, na Rua Carlos Schumacker, altura do nº 210, Brasilândia, nesta comarca de São Paulo, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Renan da Silva Neves e com outro indivíduo não identificado, teria subtraído para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um celular da marca Samsung pertencente à vítima Erick Hugo Alegretti. Houve prisão em flagrante de Augusto, convertida em preventiva, nos termos da r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 56/58).

A denúncia foi recebida em 2 de dezembro de 2021 (fls. 78/79). Citado (fls. 195), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 175/187). Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, quatro testemunhas de acusação e interrogatório do réu. Ao final, as partes manifestaram-se oralmente, na forma do artigo 403 do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 01/06), e pela prova oral colhida. Da mesma forma a autoria criminosa do réu ficou evidenciada. Em solo policial, quando da prisão em flagrante (fls. 16), o acusado não foi interrogado, porque encontrava-se hospitalizado. Em juízo, o réu negou a prática criminosa. Disse que os fatos ocorreram a uns 100 metros de distância de sua casa. Acordou cedo e quando ia até a padaria, deparou-se com três pessoas de costas, sendo que uma delas estava armada. Foi para o escadão, mas foi alvejado e correu. Foi baleado por Dirceu, que já conhecia desde pequeno porque ele também mora ali e sabia que era policial. Não conhecia Renan. A mulher que lhe socorreu foi uma vizinha. Tem 19 anos de idade. Teve passagens pela Fundação Casa, por furto e por roubo de moto. Depois de maior, não foi preso ou processado. Já conhecia a policial feminina que o deteve e nada tem contra ela. Não sabe quantos tiros lhe atingiram. Foi ferido debaixo do braço, no pescoço e no peito. Um projétil ficou alojado na região da fala. Usava blusa de frio vermelha e shorts preto. Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, a verdade é que o conjunto probatório lhe foi amplamente desfavorável, tanto quanto isento e consistente. Inviável absolvição por insuficiência probatória. A vítima Erick reconheceu o acusado Augusto nas duas fases da persecução penal (fls. 26 e em juízo). No CDP Vila Independência, o acusado foi apresentado ao lado de outros dois presos, cada qual identificado por placa numérica, de 1 a 3. De maneira sigilosa, a vítima reconheceu o réu com a placa de número 3 e com segurança. Erick contou que tinha ido ver um carro para comprar, anunciado pela OLX, e quando chegou ao local, conduzindo sua motocicleta, foi abordado pelos três assaltantes, um deles apontando arma de fogo. Anunciaram assalto. O réu era o elemento armado e chegou a encostar a arma em seu rosto. Era uma arma real, fria, calibre 38. Subtraíram seu celular e queriam sua aliança, que não saía do dedo. Os assaltantes disseram que como tinha dinheiro para comprar um carro, poderia fazer PIX para eles. Os assaltantes também disseram que iam levá-lo para um mocó, onde faria o PIX. A vítima foi obrigada a caminhar até um escadão. Durante o assalto, surgiu um indivíduo que se identificou como policial militar e apontou arma. Os assaltantes apontaram arma para o policial, que efetuou disparos contra os roubadores. Os três assaltantes empreenderam fuga juntos, na posse do celular subtraído. Os três assaltantes subiram o escadão e a vítima desceu. A vítima soube, posteriormente, a respeito da detenção de dois indivíduos. Então compareceu na delegacia, oportunidade em que reconheceu fotograficamente o acusado Augusto (fls. 26), pela fotografia de fls. 27, e também reconheceu pessoalmente o menor Renan (fls. 28). O acusado estava baleado e foi socorrido ao hospital, razão pela qual não fez reconhecimento pessoal dele, mas apenas fotográfico e com segurança. Não recuperou o celular. O terceiro assaltante não foi identificado. Os fatos ocorreram numa viela, onde não havia outras pessoas. A pedido da defesa, disse que um dos assaltantes estava de camiseta vermelha e shorts jeans, enquanto o outro estava com camiseta clara. Disse que o réu estava de vermelho. O menor foi capturado trocando de roupa. Seu celular custava R\$ 1.500,00 e teve que comprar outro para substituir. Não esteve na Vara da Infância e Juventude. A testemunha Dirceu, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu o réu Augusto no CDP Vila Independência e não o conhecia anteriormente. Dirceu relatou que é policial militar reformado e estava caminhando pelo local dos fatos, quando percebeu um roubo em andamento, praticado por três indivíduos. Visualizou três homens tentando retirar um homem de uma moto. Um dos roubadores apontava revólver em direção à vítima. A vítima foi retirada de cima da moto pelos assaltantes e subiam o escadão, quando a testemunha se identificou como policial. Foi então um dos assaltantes apontou-lhe a arma e a testemunha reagiu, efetuando cinco disparos com arma de fogo em direção aos roubadores. Um dos disparos acertou o acusado Augusto, que era o elemento armado. Após os disparos efetuados por Dirceu, os três

roubadores largaram a vítima e continuaram a subir o escadão juntos. O escadão dá numa comunidade. No escadão só estavam os três agentes e a vítima, não havia outras pessoas. Alguns minutos depois, soube que dois indivíduos tinham sido detidos por uma equipe policial nas imediações, sendo que um dos detidos tinha ferimentos de arma de fogo e por isso tinha sido socorrido. Dirceu foi até a delegacia, onde reconheceu fotograficamente o acusado Augusto (fotografia de fls. 27) e pessoalmente o adolescente Renan como autores do roubo. A vítima teve o aparelho celular subtraído. A testemunha não conhecia qualquer dos agentes anteriormente. A pedido da defesa, em audiência, a testemunha descreveu que os agentes eram jovens de uns 20 anos de idade, mais ou menos, com cabelos para cima. O menor estava com shorts jeans e camisa vermelha. O réu usava camiseta branca. O celular da vítima e a arma não foram localizados. O terceiro agente não foi detido e nem identificado. Os policiais militares Michael e Pedro, ouvidos em juízo, relataram que o Copom irradiou um roubo praticado por três indivíduos, sendo que um deles teria sido alvejado por arma de fogo. Quem tinha atirado era um policial aposentado, que também acionou 190. O policial contou que viu um rapaz sendo assaltado e sendo levado para um escadão. Então se identificou como militar e interveio no roubo em andamento. Como os assaltantes reagiram, ele disparou. Michael e Pedro passaram a diligenciar pelas imediações, com o fim de localizar os envolvidos no crime. Num dado momento, visualizaram vestígios de sangue em frente a uma residência, próxima ao escadão. Ingressaram no imóvel e se depararam com uma mulher realizando os primeiros socorros no acusado Augusto, que estava com ferimento no pescoço, compatível com disparo de arma de fogo. A mulher disse que era enfermeira e que o réu não morava ali. Os milicianos acionaram o SAMU, que encaminhou o acusado até o PS Vila Nova Cachoeirinha, onde permaneceu hospitalizado. Outra equipe policial abordou um adolescente, que foi reconhecido pela vítima em solo policial. O réu foi fotograficamente reconhecido na delegacia, tanto pela vítima, quanto pelo policial reformado. Como explicou o policial Michael, o réu não estava em condições de falar porque tinha sido atingido no pescoço. Não havia ilícitos com o réu. Michael e Pedro não se recordaram das vestimentas do réu, mas ambos afirmaram que elas coincidiam com as características que tinham sido passadas pelo Copom. Os policiais reconheceram o réu em audiência com segurança. Os policiais não conheciam o réu anteriormente. A policial militar Camila, ouvida nesta data, contou que estava apoiando a viatura de outra equipe, juntamente com o colega de farda João, já cientes das características de um dos indivíduos envolvidos num roubo. Camila não presenciou a prisão do réu. Participou apenas da detenção do menor Renan. Camila e João visualizaram o adolescente Renan correndo de uma viela. Renan deu de cara com a equipe. Foi abordado e conduzido até a delegacia, em companhia da genitora. O menor foi reconhecido pela vítima e pela testemunha presencial como um dos autores do roubo. O réu foi detido pela equipe dos policiais Michael e Pedro, na rua debaixo. O réu Augusto foi encaminhado ao hospital porque estava baleado, com 2 ou 3 disparos. O réu não foi levado para a delegacia. Camila não se recordou das vestimentas do menor, mas afirmou que coincidiam com as características que tinham sido passadas pelo Copom. Quando detido, o menor negou a prática criminosa. Os policiais não conheciam o menor anteriormente. Camila já conhecia o réu de abordagem anterior, quando ele tentou se evadir da equipe numa motocicleta. Naquela ocasião, o réu foi alcançado, mas não estava com ilícitos. Com efeito, o conjunto das provas amealhadas formou um todo harmônico e muito firme, tornando inquestionável a autoria criminosa do acusado. Cotejada com o conjunto das provas esmiuçadas, a versão exculpatória, trazida pelo réu em juízo, não convenceu, em que pesem os argumentos da defesa. Nesta data, o réu foi taxativamente reconhecido pela vítima, pela testemunha presencial Dirceu e pelos policiais que o detiveram, com a observação de que o reconhecimento pela vítima foi realizado nos moldes do artigo 226, do Código de Processo Penal, estando o réu ao lado de outros dois presos no CDP Vila Independência, identificados por placas numéricas de 1 a 3. A vítima olhou atentamente para os três presos, até ter convicção para apontar o réu, sob número 3, como se pode verificar da mídia de audiência. A postura da vítima em audiência deixou claro que agia com muito cuidado e responsabilidade ao reconhecer o réu, pouco mais de três meses após o crime. Vale

ressaltar que a defesa constituída não demonstrou qualquer interesse escuso que poderiam ter a vítima ou as testemunhas para pretenderem apontar o réu sem motivo. Bem ao contrário disso, os relatos da vítima e dos policiais revelaram-se complementares, isentos e desinteressados, certo que a defesa nada provou que possa desabonar a idoneidade moral de tais pessoas. Assim, as palavras da vítima devem merecer a credibilidade deste juízo e podem sobrepor-se à versão de negativa geral, sustentada pelo réu em interrogatório, notadamente porque amparada pelos demais elementos de prova, como verificado. Não se olvide que em matéria de prova, as palavras da vítima de um assalto são sumamente valiosas, pois incidindo sobre proceder de desconhecido, como no caso dos autos, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhe a atuação e não acusar inocente. Pondero, outrossim, que o réu Augusto foi detido logo após o roubo e socorrido ao hospital com ferimentos, porque alvejado por disparos de arma de fogo efetuados pela testemunha Dirceu, policial militar aposentado. O fato de o acusado ter sido baleado e encontrado nas imediações do local dos fatos é mais um indicativo de que praticou o roubo em questão. Como se constata pelo conjunto de provas amealhado, não há como negar a responsabilidade criminal do acusado, que foi seguramente reconhecido pela vítima Erick e pela testemunha presencial Dirceu. Acresça-se que o réu já tinha passagens por crimes patrimoniais durante a adolescência recente. Outrossim, a majorante do concurso de agentes ficou cabalmente configurada, com base nos relatos uníssomos da vítima e da testemunha presencial. Não há dúvidas de que réu, o adolescente Renan e mais um indivíduo estavam irmanados para o mesmo desiderato criminoso de roubar. Houve divisão de tarefas e certamente haveria repartição do lucro obtido com a subtração do celular. O réu foi quem anunciou o assalto e apontou a arma de fogo para a vítima. Após serem surpreendidos pela testemunha Dirceu, que efetuou disparos com sua arma de fogo, o réu e seus dois comparsas se evadiram juntos e na posse do celular subtraído da vítima, jamais recuperado, porquanto seguiu na posse do terceiro assaltante. De outra banda, a majorante do emprego de arma de fogo está fulcrada nas palavras seguras da vítima, bem como da testemunha presencial, que garantem que o acusado estava armado durante a prática delitiva. A vítima sentiu até mesmo a temperatura fria da arma em sua pele, como contou em audiência. Disse que o réu encostou a arma em seu rosto e era uma arma real, um revólver calibre 38. O fato de não ter sido apreendida a arma de fogo não afasta a majorante descrita pela denúncia. O terceiro assaltante não foi capturado e a arma de fogo e o celular roubado não foram localizados, o que leva à conclusão de que o terceiro assaltante logrou fuga em posse do celular da vítima e da arma de fogo. Nesse sentido, inclina-se a jurisprudência pátria, inclusive do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Mesmo em caso de não apreensão da arma utilizada no evento criminoso, mas com base nas palavras seguras das vítimas, os nossos Tribunais têm reiteradamente decidido que incide a causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal: "APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Palavras das vítimas as quais se confere maior relevo - Reconhecimento efetivado pelos ofendidos, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante - Depoimento prestado por policiais - Validade - Res furtiva apreendida em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Afastamento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes - Descabimento - Devidamente evidenciado o cometimento do roubo mediante comparsaria e emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão do artefato, quando a comprovação de sua utilização é suprida por outros elementos de convicção [...]" (TJ-SP - Apelação: 00011815220158260635, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Camilo Léllis, publicado em 29/06/2017). "APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. [...] 4. Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pelas palavras das vítimas, que disseram ter sido abordadas

pelos réus, que estavam armados com armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ.” (TJ-SP - Apelação: 00088037520138260564. 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Relator Desembargador Airton Vieira, publicado em 11/11/2015). Por fim, também ficou caracterizado o crime de corrupção do menor Renan da Silva Neves, de apenas 16 anos de idade. Renan foi representado perante a 2ª Vara Especial da Infância e Juventude, mas as partes desistiram da oitiva da vítima, tendo sido julgada improcedente a representação (fls. 132/139). Apesar disso, não há que se falar em absolvição quanto a este crime perante este juízo, eis que a vítima Erick, ouvida nesta data, confirmou ter reconhecido o menor Renan em solo policial. Também a testemunha presencial Dirceu relatou ter reconhecido o adolescente na delegacia. Portanto, ainda que o menor não tenha sido efetivamente corrompido pelo réu, a verdade é que a conduta criminosa sob apreço, absolutamente grave e antissocial, indiscutivelmente facilitou a corrupção. Nesse contexto, aberto o tipo penal, a conduta criminosa está verificada. E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça respalda esse entendimento, na medida em que tem decidido que para a tipificação do crime de corrupção de menores, não é necessária a efetiva demonstração da corrupção do adolescente envolvido. Aliás, se não for esse o entendimento eleito, na verdade, este tipo penal estaria reduzido à completa inutilidade prática e ao total desuso, apesar dos inegáveis e gravíssimos problemas que afligem grande massa de crianças e adolescentes em nosso país. A intenção do legislador é que os penalmente responsáveis não pratiquem abusos, fraudes, violências, contra menores, assim como não se aproveitem deles para a realização de condutas ilegais e/ou imorais. A *lex specialis* almeja que os maiores não pratiquem, em concurso com menores, infrações penais e que, também, não os induzam a tanto. Este é o seu objetivo na proteção moral, dita por alguns, de moral penal. Trata-se de delito de perigo presumido. Assim compreendida, a corrupção do tipo não exige comprovação de que o menor tenha se transformado em delinquente perigoso ou renitente. Realmente basta que a realização do ato criminoso tenha acarretado a presunção *iuris et de iure* da corrupção ou de sua facilitação. Não há pontas soltas no conjunto probatório, forçosa a condenação nos moldes da denúncia, inviável falar-se em absolvição por falta de provas também quanto a este delito. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário (certidões de fls. 42/43). Contudo, na primeira fase de cálculo, verifico circunstâncias judiciais que orientam majoração em um sexto sobre as penas mínimas previstas pelos tipos penais em que incorreu. O réu teve, ao menos, três processos por atos infracionais, conforme aponta a certidão de fls. 42. E continuou no caminho marginal, sem traço de arrependimento ou de regeneração. O réu confirmou seus antecedentes infracionais, em interrogatório judicial. Quando se busca conhecer a personalidade de acusado com 19 anos de idade, eventuais antecedentes infracionais são muito relevantes e não podem ser indiferentes. Embora não possam distanciar o agente da primariedade, por óbvio servem para que o juízo reflita sobre a personalidade de quem está sob julgamento. E no caso, ficou bem evidenciada a inclinação do réu para a criminalidade mais grave, bem como sua personalidade de difícil correção. Nessa linha de entendimento: “[...] 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 'Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (...). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. [...] Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 455.). [...] acordam os Ministros do Supremo Tribunal

Federal, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, em dar parcial provimento ao recurso extraordinário e fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente)." (STF, RE 593.818, SANTA CATARINA, RELATOR MINISTRO ROBERTO BARROSO). Também devem ser levados em conta o trauma e os prejuízos causados para a vítima. Além do forte abalo emocional, a vítima também amargou a perda de seu aparelho celular, de valor estimado em R\$ 1.500,00, que teve que ser repostado. A vítima contou em audiência que foi obrigada a comprar outro aparelho para substituir o subtraído. Portanto, fixo as penas em QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA para o crime de roubo e em HUM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO para o crime de corrupção de menores. Na segunda fase, tendo em vista que os crimes foram praticados durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), acolho o pleito do Ministério Público no sentido de reconhecer a incidência da agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Ao invés de o réu estar obedecendo à quarentena no Estado de São Paulo, como era esperado de todo cidadão de bem e comprometido com a saúde pública, estava circulando por vias públicas e praticando roubo com adolescente. Além disso, é notório que o policiamento foi reduzido durante o período de pandemia, o que facilitou e estimulou a ação criminosa. Por esse motivo, exaspero em um sexto suas penas e obtenho os resultados de CINCO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA para o roubo e de HUM ANO, QUATRO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO para a corrupção de menores. No entanto, o réu é menor de 21 anos. A atenuante da menoridade penal compensa o aumento realizado pela agravante genérica da calamidade pública e devolve suas penas aos patamares anteriores de QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA para o roubo e de HUM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO para o crime de corrupção de menores. Em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do parágrafo 2º-A, do Código Penal, aumento em 2/3 (dois terços) a pena fixada para o roubo, considerando a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018. Obtenho, pois, a pena de SETE ANOS, NOVE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA. Tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do Código Penal, aumento no mínimo de 1/3 (um terço) a pena então fixada e obtenho o resultado de DEZ ANOS, QUATRO MESES E TREZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E QUATRO DIAS-MULTA. Tendo em vista que mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes distintos, somo as penas cominadas, conforme o disposto no artigo 69, do Código Penal, e obtenho o resultado de ONZE ANOS, SEIS MESES E TREZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E QUATRO DIAS-MULTA, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, único compatível com o quantum de pena fixado e com a personalidade agressiva e audaciosa do roubador, bem como adequado à repressão e contenção de conduta de roubo contra motoristas de veículos, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes; crime gravíssimo, responsável por espalhar o medo e a insegurança entre a população honesta e ordeira, que tem pânico desse tipo de abordagem criminosa. Além da gravidade inerente aos crimes, a ação sob análise deixou claro que o réu está inapto para o convívio social. Como já ponderado, o acusado não é estreante no mundo da criminalidade e conta com ao menos três passagens pela Fundação Casa, por atos infracionais, a demonstrar sua indiferença pelos valores morais e sociais mínimos para um convívio pacífico. O réu foi preso em flagrante em 24 de novembro de 2021. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá

automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. A Lei nº 12.736/12, de duvidosa constitucionalidade, fere notoriamente diversos princípios consagrados na Carta Magna. Atenta contra a individualização da pena, na etapa executória, contra o Princípio do Juiz Natural, e contra a isonomia, ao tratar condenados iguais (com mesmas penas pela prática dos mesmos delitos) de forma desigual. O anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato judiciário no que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam procedimentos à míngua da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que terá de conviver com criminosos precocemente soltos. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para condenar AUGUSTO LOTERO DOS SANTOS JUNIOR à pena de ONZE ANOS, SEIS MESES E TREZE DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E QUATRO DIAS-MULTA, regime inicial fechado e piso mínimo legal, por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em concurso material de crimes. Preso em flagrante, o réu aguardou custodiado pelos trâmites processuais. Agora que condenado por crimes graves, em regime fechado, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se. São Paulo, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA